

ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SEZ. SECONDA – R.G. N. 2319/2025 – DOTT. LIOTTA

SECONDA MEMORIA INTEGRATIVA EX ART. 171-TER C.P.C.

CON PRODUZIONE DEL DOC. N. 17

per l'udienza del 25.11.2025

per **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, in persona dell'amministratore e l.r. p.t. del suo procuratore speciale **LINDAM S.r.l.**, con l'Avv. Paolo Caruso,

CONTRO

il **COMUNE DI BERBENNO**, in persona del Sindaco, con l'Avv. M.Voccia De Felice;

NEL GIUDIZIO PROPOSTO

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA

“dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 6.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno (BG), per il preteso pagamento del “canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019, per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, in pretesa applicazione dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, per il ritenuto “utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione, attraverso collegamenti tecnologici, senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà.”

* * * * *

Nel rispetto del secondo termine assegnato dall'Ill.mo Giudice, fermo quanto illustrato e dedotto nei precedenti scritti, **si produce**, a conforto della fondatezza dell'opposizione, una **aggiornata rassegna giurisprudenziale (doc. 17)** di decisioni (comprese due recenti sentenze della Corte di Appello di Venezia) che hanno annullato avvisi di accertamento analoghi a quello qui impugnato.

Riservato il deposito della terza memoria integrativa, si ritiene che la causa, di natura documentale, non necessiti di ulteriore istruttoria e, pertanto, si chiede che sia disposto rinvio all'udienza di decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.

Con osservanza.

Roma, 4 novembre 2025

Avv. Paolo Caruso

